

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2176/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายเปาเน้ง แซ่ว้าง

จำเลย

นายเปาเน้ง แซ่ว้าง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,17,69 วรรคสี่,102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4,6 ให้ลงโทษจำคุก 15 ปี ของกลางให้ริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา
ส่วนของกลางคงให้ริบ

โจทก์ฎีกา (อันดับ 66)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 67,66)

คำสั่ง

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ